杭州航区诚信建设管理办法

（征求意见稿）

第一章　总　　则

第一条 为加强水上交通管理，维护水路运输市场秩序，防治通航水域污染，推进杭州航区诚信建设，引导水上交通从业单位及有关从业人员遵纪守法、诚实守信，根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》、《浙江省交通运输行业信用工作管理办法（试行）》，依据《国内水路运输管理规定》、《港口经营管理规定》、《杭州市港口管理办法》等水上交通运输有关法律、法规，结合本市实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于杭州市行政区域内从事水上交通运输以及与水上交通运输有关活动的单位和个人，包括通航建筑物运行单位（特指“船闸”）、港口经营人、水路运输（含辅助业务）企业经营人、船舶经营人（或所有人）和船员等相关从业人员。

第三条 杭州市水上交通管理部门依法具体负责本行政区域内的诚信建设管理工作，建立杭州航区水上交通运输行业诚信信息指标体系，采集、评价、发布、修复、应用和共享诚信信息。

第四条 水上交通管理部门应遵循合法、公开、公正的原则，加强杭州航区诚信信息的应用，充分利用信息化手段开展差异化管理，对接各级诚信信息系统，协调各部门实施守信激励和失信惩戒机制。

第二章 诚信信息内容

第五条 杭州航区诚信信息分类包括船闸运营诚信、港口经营诚信、水运企业经营诚信、船舶经营诚信和从业人员（船员）诚信。

第六条 船闸运营诚信是指通航建筑物运行单位履行编制运行方案、组织船舶调度、开展设备设施养护等职责，遵循安全便捷、有序调度、科学养护、畅通高效的原则为船舶

提供优质的通航服务。在运行活动中，无违法违章和扰乱船舶过闸公平秩序的行为。

第七条 港口经营诚信是指港口码头无安全、污染等事故发生，在码头年度审核、安全检查、日常检查中无严重安全隐患和违法违章行为。在经营活动中，能够诚信经营，履行社会责任，为社会提供安全、优质的装卸、仓储等服务，无违法违章和扰乱市场公平秩序的行为。

第八条 水运企业经营诚信是指水运企业在核定的经营范围内从事水路运输经营活动，安全管理制度完备，能够诚信经营，无违法违章和扰乱市场公平秩序的行为。

第九条 船舶经营诚信是指船舶在杭州航区内航行、停泊、作业中无发生水上交通事故、无污染通航水域环境，在船舶检验、安全检查、日常检查中无严重安全缺陷和违法违章行为。在经营活动中，无违法违章和扰乱市场公平秩序的行为。履行社会责任，提供水上应急救助。

第十条 船员诚信是指船员在任职期间遵章守法、安全航行、无污染航道水域、诚实守信的情况，船员包括船长、高级船员、普通船员。

第十一条 诚信管理系统是指杭州市水上交通管理部门建立的诚信信息管理、归集和查询的信息化平台。

第三章　诚信分值、周期与等级

第十二条 船闸运营诚信、港口经营诚信、水运企业经营诚信、船舶经营诚信评分采用百分倒扣分制，即先预设诚信分值为 100 分，再根据诚信评分标准进行对应记分与累计。

第十三条 船闸运营诚信记分周期，每一公历年为一个记分周期。港口经营诚信、水运企业经营诚信和船舶经营诚信记分周期，以每一季度为一个记分周期。

第十四条 船闸运营诚信、港口经营诚信、水运企业经营诚信、船舶经营诚信等级分 A、B 两等。在一个计分周期内，诚信分值累计在 70-100 分，为诚信等级 A 级；诚信分值累计在 0-69 分，为诚信等级 B 级。

第十五条 船员诚信评分、标准和管理依照《中华人民

共和国船员违法记分办法》施行。

第四章　诚信分级管理

第十六条 在诚信管理系统中诚信等级 A 级船闸，实施以下管理：

（一）按规定定期申报调度计划，实行自主调度；

（二）除定期检查、专项检查外，原则上不进行检查；

（三）作为船闸评先评优、表彰奖励的重要依据。

第十七条 在诚信管理系统中诚信等级 B 级船闸，实施以下管理：

（一）要求每日申报调度计划，加强日常审查力度；

（二）视情节给予一定时限的整改期（以整改通知书的时间为准）。在整改期内，监管部门对其日常调度计划进行督导，加强对管理养护、运行调度的监管；

（三）当年度不予评先评优；

（四）列入 “双随机、一公开”重点监管对象。

第十八条 在诚信系统中诚信等级 A 级港口经营企业，

实施以下管理：

（一）同等条件下，在财政资金补助等各类政府优惠政策中，依法依规列为优先选择对象；

（二）除定期检查、“双随机、一公开”和专项检查整治外，原则上不进行检查；

（三）作为港口码头评先评优、表彰奖励的重要依据。

第十九条 在诚信管理系统中诚信等级 B 级港口经营企业，实施以下管理：

（一）视情节给予一定时限的整改期（以整改通知书的时间为准）。整改期满，不进行整改或虽进行整改但未达到要求的，暂停船舶报港，直至满足要求为止；

（二）在日常监管中列为重点监管对象，加强现场核查，每季度至少现场检查一次；

（三）作为“双随机、一公开”监管重点对象，加强事中事后监管，依法采取约束和惩戒措施；

（四）依法依规限制享受财政资金补助等各类政府优惠政策；

(五) 不得参评各级交通运输主管部门或者杭州市水上交通管理部门依法组织的表彰奖励活动;

(六) 列入 “双随机、一公开”重点监管对象。

第二十条 在诚信管理系统中诚信等级 A 级水路运输企业，实施以下管理:

(一) 同等条件下，在财政资金补助等各类政府优惠政策中，依法依规列为优先选择对象;

(二) 除定期检查、“双随机、一公开”和专项检查整治外，原则上不进行检查;

(三) 作为水路运输企业评先评优、表彰奖励的重要依据。

第二十一条 在诚信管理系统中诚信等级 B 级水路运输企业，实施以下管理:

(一) 在日常监管中列为重点监管对象，加强现场核查，每季度至少现场检查一次;

(二) 依法依规限制享受财政资金补助等各类政府优惠政策;

（三）不得参评各级交通运输主管部门或者杭州市水上交通管理部门依法组织的表彰奖励活动；

第二十二条 在诚信管理系统中诚信等级 A 级船舶，实施以下管理：

（一）日常监管中减少现场检查及抽查的频次；连续两年以上无扣分记录的船舶，除专项检查、专项整治外，原则上不进行在航检查、站点停靠检查；

（二）连续一年以上无扣分记录的船舶可免除一次轻微程度的处罚（具体参照省厅公布的首违免罚案由清单）；

（三）在航区船舶滞留（如锚地联动、低水位等船舶管控期间等非常态情况下），诚信 A 级船舶在满足同等通航条件下予以优先通行；

（四）可以享受“异地处罚”、“多检合一”、“容缺受理”等政策便利以及后续杭州市水上交通管理部门推出的各项便利措施，同等条件下优先办理；

（五）船舶过闸在办理报港登记、过闸申报、过闸缴费等业务过程中，提供手机移动终端提供的相关便捷措施；

第二十三条 在诚信系统诚信等级 B 级船舶在“监管系统”，进行以下管理：

（一）日常监管中现场检查及抽查的频次增加，途经水上交通管理机构进行实船检查，原则上首站必须进行实船检查；

（二）在办理船舶营运相关业务及等事项中需严格审核；

（三）在航区船舶滞留（如锚地联动、低水位等船舶管控期间等非常态情况下），诚信 B 级船舶在满足同等通航条件下滞后通行。

（四）船舶过闸在办理报港登记、过闸申报、过闸缴费等业务过程中，限制开放手机移动终端系统提供的相关功能。

（五）不建议 B 级船舶列入航运企业“优先过闸”申报船舶名单；

（六）已办理“优先过闸”的船舶降为诚信 B 级的，取消“优先过闸”资格。

（七）限制使用“异地处罚”、“容缺受理”、“多检合一”等水上交通管理部门推出的各项便捷措施；

（八）其他针对不诚信船舶的监管措施。

第五章 诚信等级修复

第二十四条 诚信扣分与诚信等级录入相关业务系统时自动生成，即时生效。

（一）船闸运营单位、港口经营企业、水路运输企业和船舶在一个记分周期期满后，扣分分值累计≤30 分的，且没有未经处理的违法行为的，该周期内的记分分值由系统自动消除，不转入下一个记分周期。

（二）船闸运营单位、港口经营企业、水路运输企业和船舶在一个记分周期期满后，扣分分值累计 > 30 分的，该单位、企业的经营人须接受累计不少于 2 天的安全与法规知识培训与考试。

第二十五条 诚信 B 级船闸运营单位、港口经营企业、水路运输企业和船舶在完成培训并通过考试合格后,该周期分值进行人工消除，不转入下一个记分周期。考试不合格的，一周内继续补考，直至合格后再给予清分。

不参加学习培训或者不按要求完成学时和学习内容的，该分值将计入下一周期，并与下一周期的分值进行累加确定诚信等级。完成规定学时和学习内容后，消除上一周期的计分分值。

第二十六条 诚信等级 B 级船闸运营单位、港口经营企业、水路运输企业培训、考试工作由辖区水上交通执法部门负责组织实施。

诚信 B 级船舶所有人（经营人）和船员的培训、考试工作，由杭州市水上交通执法部门负责组织实施。

第二十七条 连续两个记分周期诚信分值为 B 级的从业单位和从业人员，除实施以上惩戒管理措施外，杭州市水上交通管理部门将其列入严重失信名单，将信息推送至相关信用平台，向社会公开并纳入联合惩戒名单。

第六章 管理责任

第二十八条 诚信系统生成诚信扣分记录情况，建立船闸运营单位、港口经营企业、水路运输企业、船舶的信用信

息记录电子档案，记录保留五年，提高诚信记分和诚信管理跟踪力度，依法向有关信用机构共享。

第二十九条 水上交通执法部门发现从业单位或从业人员存在依法应当实施诚信扣分行为的，应当进行调查取证，并听取从业单位或从业人员的陈述申辩。

对于违法行为事实清楚、证据确凿的，水上交通执法部门应按照本办法对其实施诚信扣分。

第三十条 诚信扣分后，将通过诚信系统公告平台、电话或手机短信等形式，对相关信息（本次扣分原因与分值，累计分值，诚信等级等）进行告知。

第三十一条从业单位或从业人员对诚信扣分有异议的，可以自扣分之日起 5 个工作日内向实施诚信扣分的水上交通管理部门提出异议复核申请，水上交通管理部门应自收到异议复核申请之日起 5 个工作日内予以回复并说明理由。

第七章　附 则

第三十二条　本办法由杭州市交通运输局负责解释。

第三十三条　本办法自 20XX 年 XX 月 XX 日起施行。

附件 1　　船闸运营诚信评分标准

序号	内容	扣分分值
1	船闸运营单位受到水上交通管理机构罚款处罚的，按照船闸每罚款数额 200 元对应 1 分	200 元/1 分
2	未经同意擅自调整通航建筑物运行方案的	50 分/次
3	未经航道管理部门同意擅自超设计水位营运船闸的	35 分/次
4	未按照运行方案开放通航建筑物 的	35 分/次
5	未按照调度规则进行船舶调度或者无正当理由调整船舶过闸次序，造成待闸船舶秩序混乱或发生安全险情的	35 分/次
6	未及时开展养护，造成通航建筑物停止运行或者不能正常运行的	35 分/次
7	养护停航时间超出养护停航安排规定时限且未重新报批的	20 分/次
8	未按行业管理部门的要求上报有关信息，或上报不及时的	15 分/次
9	接行业管理部门指令后，未能及时执行指令的	15 分/次
10	造成堵航、国家紧急物质、抢险物资、抢险救助船舶通行受阻等等危害后果的其他情形的	35 分/次

备注：船闸因行政处罚被扣分，同时又受到其他诚信扣分的，择一重进行扣分。

附件 2　　港口企业诚信评分标准

序号	内容	扣分分值
1	港口企业因违反港口相关法律法规受到罚款处罚的，按照罚款数额100元对应1分。	100元/1分
2	在港口作业区域范围内未经批准擅自建设、增加港口设施的	35分/次
3	码头设施损坏未及时修复的	20分/次
4	码头超核定经营范围或核定货种经营的	35分/次
5	港口经营许可证未在届满前30日申请延续的	20分/次
6	有垄断或不正当竞争行为或强迫他人接受其提供的港口服务的	20分/次
7	对未报港船舶装卸作业或为不是报港在本码头的船舶提供装卸作业服务的	15分/次
8	已停止船舶报港的码头为船舶提供装卸服务的	35/次
9	给未在本码头装卸作业的船舶进行报港确认的	15分/次
10	对已进行装卸作业的船舶，未按规定报港确认的	10分/次
11	港口作业区域环境脏乱差的	10分/次
12	使用检测有效期过期的特种机械设备	35分/次
13	特种设备作业人员无证上岗的	35分/次
14	不按要求向港口行政管理部门提供港口统计资料及有关信息的	10分/次
15	现场人员防护不到位的	10分/次
16	未按规定配备船舶污染物、废弃物接收设施、设备的	10分/次
17	码头擅自改变装卸工艺的	35分/次
18	未投保安全责任险的	20分/次
19	对港口管理部门提出的整改意见逾期未整改	30分/次

20	安全管理资格证书（安全生产负责人、安全生产管理人员）过期仍在经营的	20分/次
21	港口码头台账制作不规范的	10分/次
22	码头内部三级安全责任书未及时签订的	30分/次
23	不配合执法人员检查、调查的	30分/次
24	未按照《安全评价报告》落实相关要求的	20分/次
25	监督检查要求整改的，但整改进展缓慢或未按时完成整改的	20分/次
26	船舶污染物接收、转运台账记录不完整、不规范的	10分/次

备注：港口企业因行政处罚被扣分，同时又受到其他诚信扣分的，择一重进行扣分。

附件 3　　水路运输企业诚信评分标准

序号	内容	扣分分值
1	经营人因违反水路运输及辅助业相关法律法规受到罚款处罚的，按照罚款数额100元对应1分。	100元/分
2	未经许可擅自经营或者超越许可范围经营水路运输业务的	35分/次
3	水路运输经营者使用未取得船舶营运证件的船舶从事水路运输的	35分/次
4	以欺骗或者贿赂等不正当手段取得《国内水路运输管理条例》规定的行政许可的	35分/次
5	在申请国内水路运输相关财政补贴（助）资金时，采取欺骗的手段，骗取、套用、冒领的	35分/次
6	擅自改装客船增加《船舶营业运输证》核定的载客定额的	35分/次
7	擅自改装危险品船增加《船舶营业运输证》核定的载货定额或者变更从事散装液体危险货物运输种类的	35分/次
8	从事水路运输经营的船舶未随船携带船舶营运证件的	20分/次
9	出租、出借、倒卖《国内水路运输管理条例》规定的行政许可证件或者以其他方式非法转让《国内水路运输管理条例》规定的行政许可的	25分/次
10	经营者未为其经营的客运船舶投保承运人责任保险或者取得相应的财务担保的	35分/次
11	班轮运输业务经营者未提前向社会公布所使用的船舶、班期、班次和运价或者其变更信息的	15分/次
12	旅客班轮运输业务经营者自取得班轮航线经营许可之日起60日内未开航的	15分/次

13	水路运输经营者终止经营的，未自终止经营之日起15个工作日内向原许可机关办理注销手续和交回许可证件的	15分/次
14	已取得《船舶营业运输证》的船舶转让或者变更经营者，未自发生上述情况之日起15个工作日内向原许可机关办理《船舶营业运输证》注销、变更手续	20分/次
15	水路运输经营者未保持相应的经营资质条件的	35分/次
16	《船舶营业运输证》遗失或者损毁的，未及时向原配发机关申请补发	20分/次
17	水路运输经营者未按照国家统计规定报送运输经营统计信息的	10分/次
18	水路运输经营者未按照《国内水路运输管理规定》要求配备海务、机务管理人员的	30分/次
19	水路运输经营者未履行备案义务的	20分/次
20	以不正当方式或者不规范行为争抢客源、货源及提供运输服务扰乱市场秩序的	20分/次
21	未以公布的票价或者变相变更公布的票价销售客票	20分/次
22	拒绝管理部门根据《国内水路运输管理规定》进行监督检查或者隐匿有关资料或瞒报、谎报有关情况的	20分/次
23	水路旅客运输经营者或者其委托的船票销售单位未按《水路旅客运输实名制管理规定》的规定对客户身份进行查验，或者对身份不明、拒绝身份查验的客户提供服务的	20分/次
24	未经许可擅自经营或者超越许可范围经营国内船舶管理业务的	35分/次
25	以欺骗或者贿赂等不正当手段取得《国内水路运输管理条例》规定的行政许可的	35分/次

26	伪造、变造、涂改《国内水路运输管理条例》规定的行政许可证件的	25分/次
27	船舶管理业务终止经营，未自终止经营之日起15个工作日内向原许可机关办理注销手续，交回许可证件的	15分/次
28	船舶管理业务经营者未保持相应的经营资质条件	35分/次
29	船舶管理业务经营者出租、出借船舶管理业务经营许可证件，或者以其他形式非法转让船舶管理业务经营资格的	25分/次
30	未按规定要求配备相应海务、机务管理人员的	30分/次
31	船舶管理业务经营者与委托人订立虚假协议或者名义上接受委托实际不承担船舶海务、机务管理责任的	20分/次
32	未履行备案或者报告义务的	20分/次
33	为未依法取得水路运输业务经营许可或者超越许可范围的经营者提供水路运输辅助服务的	20分/次
34	与船舶所有人、经营人、承租人未订立船舶管理协议或者协议未对船舶海务、机务管理责任做出明确规定的	20分/次
35	拒绝管理部门进行监督检查、隐匿有关资料或者瞒报、谎报有关情况的	20分/次

备注：企业因行政处罚被扣分，同时又受到其他诚信扣分的，择重进行扣分。

附件 4　　船舶经营评分标准

序号	内容	扣分 分值
1	船舶在杭州航区受到水上交通管理机构罚款处罚的，按照船舶每罚款数额 100 元对应 1 分	100 元/1 分
2	未持有效船舶证书擅自航行、作业的	35 分/次
3	船舶在“三防”及交通管制期间，海事部门通过船舶 GPS 发布警戒线设置后仍擅自违规穿越的	35 分/次
4	未接到过闸调度指令，擅自驶向船闸的	35 分/次
5	过闸船舶不如实申报船舶信息（包括且不限于船名、船舶类型、最大平面尺度、吃水、货种、实际载货（客）量等相关信息），或未实船排队、报告过闸的，或排队期间擅自装卸货物的	35 分/次
6	锚地应急联动管理期间，不服从海事部门指挥，影响锚地停泊秩序、航道通行安全或船舶过闸的	35 分/次
7	在引航道内，未经调度擅自进闸，不服从调度指挥，抢档超越，影响船闸正常运行的	35 分/次
8	载运危险货物的船舶申报内容与实际情况不符的	35 分/次
9	载运危险货物的船舶未按规定办理申报手续的	35 分/次
10	危害航道设施安全的	35 分/次
11	不服从海事部门指挥，或不配合海事部门调查取证的	20 分/次
12	未经海事部门同意，大潮汛期间船舶乘潮上行穿越桥梁的	20 分/次
13	装、卸货物不按规定报港或报港确认的	20 分/次
14	船舶在疏港、堵航、事故处理现场或应急抢险期间，不配合现场执法人员管理的	20 分/次

15	不按规定停泊、作业或未在指定锚泊区停泊的	20 分/次
16	危险品船舶使用非防爆用品，存在安全隐患的	20 分/次
17	船舶不配合事故善后处理的	20 分/次
18	在通航建筑物及其引航道和船舶调度区内从事货物装卸、水上加油、船舶维修、捕鱼等,影响通航建筑物正常运行的	20 分/次
29	未按规定设置统一格式的垃圾告示牌的	10 分/次
20	客运、旅游船舶未建立垃圾管理制度的	10 分/次
21	客运、旅游船舶未配备专（兼）职环保监督管理员的	10 分/次
22	船舶航行、停泊、作业时未按规定使用或擅自关闭卫星导航定位通讯系统（船舶 GPS、AIS、VHF 等终端）的	10 分/次
23	擅自改变报港装/卸货港区或货种的，但未影响过闸秩序的	10 分/次
24	船舶及在船工作人员有违法行为未处理，无正当理由并超过三个月（时限）的	35 分/次
25	船舶的生活垃圾未分类、油污水未按海事部门规定的频次和要求送交回收单位的	20 分/次

备注：船舶因行政处罚被扣分，同时又受到其他诚信扣分的，择重进行扣分。